



LICENCE EN ECONOMIE DE GESTION. NIVEAU 3

EPREUVE DE DROIT DES AFFAIRES II

EXAMEN DE RATRAPAGE.

Exercice 1/ (10pts)

Trois amis viennent de créer une SARL dont l'objet statutaire est l'activité d'import-export entre le Cameroun et l'Asie du Sud-est. En réalité, leur activité d'import-export est extrêmement réduite et sert essentiellement à blanchir de l'argent. Un créancier se rend compte de la situation et menace d'agir en justice pour faire constater la nullité de la société.

1. La nullité de cette société peut-elle être invoquée ?
2. Le créancier peut-il agir en justice à ce titre ?
3. Une régularisation est-elle possible pour éviter la nullité ?

4-En cas de nullité, tous les actes déjà accomplis par la société seraient-ils remis en cause ?

Exercice 2/ : (10pts)

La SNC Ecoval est en cours de création. Elle doit comprendre cinq associés :

- Arthur, qui détiendra 40% du capital social.
- Bertrand, qui détiendra 20% du capital social.
- Cécile, qui détiendra 12% du capital social.
- Damien, qui détiendra 8 % du capital social.
- Estelle qui détiendra 20 % capital social.

Arthur sera le gérant de cette société. Estelle est mariée (avec Fabien qui n'est pas associé) depuis 2017, sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts. Elle veut apporter un véhicule à la SNC. Ce véhicule est un bien commun, acquis en 2020. Estelle pense réaliser cet apport sans en parler à son mari, qui est actuellement en mission professionnelle pour trois mois en Italie. Elle se demande qui sera associé : elle seule ou son mari et elle-même. Bertrand est inspecteur des impôts au Cameroun depuis 2016. Damien quant à lui se demande si un créancier qui n'arriverait pas à se faire payer par la SNC pourrait se retourner contre les associés pour leur demander de payer la dette sociale. Son cousin, associé d'une SARL, lui a indiqué qu'il n'avait rien à craindre car les associés n'étaient pas tenus de payer personnellement les dettes sociales, en l'absence de dissolution de la société.

1. Estelle peut-elle réaliser librement son apport ?
2. Qui sera associé à la suite de l'apport d'Estelle ?
3. Bertrand peut-il être associé de la SNC ?
4. Le cousin de Damien a-t-il raison selon vous ?